

Voorbeelden Wetsanalyse

Het gaat om een aantal kernbepalingen. Uitwerking in gedelegeerde wetgeving moet ook meegenomen worden.

Archiefwet

Artikel 3

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Tekst	Klasse
De overheidsorganen	Rechtssubject
zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren	Rechtsbetrekking
zijn verplicht zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden	Rechtsbetrekking
de onder hen berustende archiefbescheiden	Rechtsobject
de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden	Rechtsobject
de daarvoor in aanmerking komende	Voorwaarde
de vernietiging...	Rechtsfeit

Met opmerkingen [AL1]: Is deze zin zowel een rechtsobject als rechtsfeit?

Met opmerkingen [AL2R1]: Is dit geen verkapte Voorwaarde?

Met opmerkingen [M(3R1): Zie aanpassingen. Het zorgdragen is een tweede RB in dit artikel, daarbij hoort de vernietiging als rechtsfeit (en daarbij zit dan weer die verkapte voorwaarde idd).

Artikel 5, eerste lid

1. De zorgdrager is verplicht tot het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen.

Tekst	Klasse
De zorgdrager	Rechtssubject
is verplicht tot het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen	Rechtsbetrekking (verplichting)
Selectielijsten	Rechtsobject
Waar in ten minste wordt aangegeven ... in aanmerking komen	Voorwaarde
Het ontwerpen van selectielijsten	Rechtsfeit
Archiefbescheiden	Rechtsobject

Ik zie een leuke triple hierboven

Artikel 12, eerste lid

1. De zorgdrager brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats.

Tekst	Klasse
De zorgdrager	Rechtssubject
brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats	Rechtsbetrekking (verplichting)
de archiefbescheiden	Rechtsobject
die niet voor vernietiging in aanmerking komen	Voorwaarde
die ... ouder zijn dan twintig jaar	Voorwaarde

Met opmerkingen [AL4]: Is het overbrengen geen Rechtsfeit?

Met opmerkingen [M(SR4)]: Tja, dat krijg je met die rare gewoonte van de wetgever om alleen indicatief praesens te gebruiken. Is het nu een plicht? Of is het een feit... Daar kun je best vaak over twisten. Ik zou denken dat hier een plicht is bedoeld, dus De zorgdrager moet overbrengen.

Overpeinzingen nav bovenstaande uitwerking:

- die Rechtsobjecten zouden m.i. al in de taxonomiegraph moeten voorkomen
- de Rechtssubjecten ook
- Dat is interessant, kunnen we wellicht iets mee
- een taxonomie/woordenboek is al contextgebonden. Dus als we bijv een Zorgdrager erin zetten, dan moet je al aangeven in welke context je dat begrip definieert (archiefwet, zorgverzekeringswet, weet ik veel, en artikel). Als er meerdere definities van Zorgdrager zijn, dus net iets anders in een iets andere context, dan komt het begrip vaker voor in de taxonomie (generalisatie/specialisaties?). Dit is dan een basis woordenset die je kunt gebruiken voor de volgende stappen hierna richting ontologieën.
- tot nu toe keek ik vooral naar de taxonomiegraph om definities vast te leggen, waarbij begrippen eventueel in hun definitie naar een ander begrip kunnen verwijzen (dat wordt al een beetje ontologie-achtig), of begrippen zijn generalisaties/specialisaties van elkaar
- met classificeren van begrippen als Rechtsobject en Rechtssubject gaan we al weer verder richting een ontologie. En dan moet je zeker ook elke keer naar de context verwijzen (wet, artikel) verwijzen

Met opmerkingen [M(6)]: Dat heb je dus bij verzekerde. Dat begrip zit in de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Wet langdurige zorg. Bij vastlegging moet je die begrippen dus van een toevoeging voorzien om te zorgen dat hun context kenbaar is.

de Rechtsbetrekking

- is een relatie tussen een of meer Rechtssubjecten en Rechtsobjecten met optioneel wat Voorwaarden erbij
- wellicht is dat ingewikkeld: kan iets in het ene geval rechtsobject zijn en in het andere geval rechtssubject? Vast wel. Dan moet zoiets echt in de context van een wet/wetsartikel gemodelleerd worden
- door 'rechtsbetrekking' op te nemen als relatie tussen beiden gaan we dus weer een stap verder richting een ontologiegraph
- vanuit een rechtsobject kun je in dan navigeren naar de rechtsbetrekkingen die op dat object van toepassing zijn en de rechtssubjecten die daarachter zitten etc

Met opmerkingen [ML7]: In theorie kan dat wel, maar ik vraag me af of het vaak voorkomt. Ik dacht aan curatele, waarbij de onder curatele gestelde het rechtsobject zou kunnen zijn, maar ook daar is de curatele het rechtsobject. De kantonrechter kan curatele uitspreken (bevoegdheid) en dan is de persoon daaraan onderworpen (gehoudenheid). Zal kijken of ik nog wat tegenkom.

Met opmerkingen [ML8]: Dat lijkt me idd. onvermijdelijk... Het gaat juist steeds over de relaties tussen de 'concepten' in het schema. Dat wordt in het JRM wel duidelijker uitgedrukt, zie plaatje. (even inzoomen om de tekstjes bij de lijnen te kunnen lezen 😊)

(niet helemaal meegenomen in de analyse, wel voor artikel 15a relevante onderdelen gemarkeerd)

Artikel 15a

(specifiek over milieu-informatie, maar niet echt relevant voor onze use case, omdat het minder dan 20 jaar geleden is (dus dossier is nog niet overgebracht naar NA))

1. [Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c](#), is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in [artikel 19.1a van de Wet milieubeheer](#) is neergelegd.
2. Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in [artikel 19.1a van de Wet milieubeheer](#) is neergelegd, **laat de zorgdrager**, in afwijking van [artikel 15, derde lid](#), de ingevolge [artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid](#), **aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing**.
3. In afwijking van [artikel 15, eerste lid, onder a](#), en [tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a](#), worden geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld voorzover in de archiefbescheiden neergelegde milieu-informatie als bedoeld in [artikel 19.1a van de Wet milieubeheer](#) betrekking heeft op emissies in het milieu.
4. Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu is neergelegd, laat de zorgdrager in afwijking van [artikel 15, derde lid](#), ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, de ingevolge [artikel 15, eerste lid, onder a, of tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a](#), aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing.

Tekst	Klasse
Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c , is niet van toepassing voor zover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.	Rechtsfeit
Archiefbescheiden	Rechtsobject
milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer	Rechtsobject
... in de archiefbescheiden ... is neergelegd	Rechtsfeit

Wet open overheid

Artikel 4.1, eerste lid,

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.

Tekst	Klasse
Een ieder	Rechtssubject
kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder	Rechtsbetrekking (aanspraak)

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.	
Een verzoek om publieke informatie	Rechtsobject
Een bestuursorgaan Onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf	Rechtssubjecten
In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.	Rechtsbetrekking (verplichting)
Het verantwoordelijke bestuursorgaan	Rechtssubject
Het verzoek	Rechtsobject

Artikel 4.1a

Het bestuursorgaan waarborgt het behoud van de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft.

Tekst	Klasse
Het bestuursorgaan	Rechtssubject
waarborgt het behoud van de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft	Rechtsbetrekking (verplichting)
de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft	Rechtsobject
Verzoek	Rechtsobject
Waarop ... betrekking heeft	Variabele (bij documenten)

Artikel 4.4, eerste en tweede lid

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

Tekst	Klasse
1 Het bestuursorgaan	Rechtssubject
beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.	Rechtsbetrekking (verplichting)
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen	Voorwaarde
Het verzoek is ontvangen	Rechtsfeit

2 kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt.	Rechtsbetrekking (bevoegdheid)
Indien de omvang... rechtvaardigt	Voorwaarde
De beslissing	Rechtsobject
De informatie	Rechtsobject

Met opmerkingen [AL13]: Rechtsfeit?

Met opmerkingen [ML14R13]: Goed punt. Als je zegt 'het beslissen' is duidelijk dat het om een feit/handeling (met rechtsgevolg) gaat 😊

Artikel 4.5

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door verzoeker verzochte vorm of, indien dit redelijkerwijs niet gevegd kan worden, met inachtneming van het bepaalde in [artikel 2.4, derde lid](#).
2. Indien de informatie reeds in een voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is, wijst het bestuursorgaan de verzoeker daarop.

Tekst	Klasse
Het bestuursorgaan	Rechtssubject
verstrekt de informatie in de door verzoeker verzochte vorm of, indien dit redelijkerwijs niet gevegd kan worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4, derde lid .	Rechtsbetrekking (verplichting)
De informatie	Rechtsobject
In de door de verzoeker verzochte vorm	Variabele
Indien dit redelijkerwijs niet gevegd kan worden, met inachtneming ...	Voorwaarde
Met inachtneming ...	Variabele

Artikel over milieu-informatie meenemen! Plus Wet milieubeheer

AVG/UAVG

Artikel 5

Persoonsgegevens moeten:

- a. worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
- b. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);

Tekst a	Klasse
---------	--------

Met opmerkingen [M(15): Liep er tegenaan dat ik dit niet zo goed kon classificeren. Heb het even aan John Bulles voorgelegd :-)

Met opmerkingen [ML16R15]: Denk bij nader inzien dat het een rechtsfeit is (een fictie, dus de wetgever bepaalt dat het zo is, ook al is het misschien in de echte werkelijkheid niet zo).

Persoonsgegevens moeten verwerkt op een wijze ...	rechtsbetrekking
Op een wijze die ten aanzien van de betrokkene is	voorwaarde
Rechtmatige, behoorlijk en transparant	variabelen
De betrokkene	rechtsobject
...	rechtssubject

Tekst b	Klasse
Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en ... verzameld	rechtsbetrekking
Persoonsgegevens mogen vervolgens niet verder ... verwerkt;	rechtsbetrekking
...	rechtsobject
...	rechtssubject
Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden	voorwaarde
Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden	variabelen
Niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze	voorwaarde
Met die doeleinden onverenigbare wijze	variabele
De verdere verwerking	rechtsobject
niet onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden	variabele
Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden	variabelen
Overeenkomstig artikel 89, lid 1	voorwaarde

Artikel 6

1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 - c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 - (...)
 - e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

(alleen even de gronden genoemd die voor de overheid relevant zijn)

Je zou dit artikel kunnen herformuleren als:

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien:

c. noodzakelijk om te voldoen aan ...

e. noodzakelijk voor de vervulling van...

Dan ben je die dubbelingen in voorwaarden kwijt, en is het rechtsfeit duidelijker. Je moet dan wel

aan het eind van de opsomming 'of' zetten (voor laatste onderdeel), om dat 'ten minste één van' uit te drukken.

Tekst	Klasse
De verwerking	rechtsfeit
alleen rechtmatig	variabele
indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan	voorwaarde
(c) (De verwerking is) noodzakelijk om te voldoen aan ... rust	voorwaarde
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting	variabele
te voldoen aan	rechtsfeit
Verwerkingsverantwoordelijke	rechtssubject
Een wettelijke verplichting	rechtsobject
die op de verwerkingsverantwoordelijke rust	variabele
(e) (de verwerking is) noodzakelijk voor de vervulling... opgedragen	voorwaarde
de vervulling van een taak van algemeen belang	rechtsfeit
een taak van algemeen belang	rechtsobject
noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang	variabele
de vervulling van	rechtsfeit
een taak van algemeen belang	rechtsobject
of	operator (alternatieve opsomming)
noodzakelijk voor vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag	variabele
dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen	voorwaarde
verwerkingsverantwoordelijke	rechtssubject

Artikelen uit AVG die relevant zijn voor de use case. Ook UAVG bekijken.